生醫療、社會福利及志工等資源，以校內、校際、區域合作或其他方式辦理。	求，採校內、校際或區域合作方式進行，並得結合學術、社區、醫療或社會福利等資源辦理。	
第四條　學校及幼兒園申請辦理特殊教育方案者，應於每學期開學後一個月內繕具申請書並檢附特殊教育方案計畫，向主管機關提出申請。 前項申請應經特殊教育推行委員會或園務會議審議通過，始得提出。	第六條第一項　學校應將特殊教育方案提送校內特殊教育推行委員會審議通過，並於每學期開學後一個月內向主管機關提出申請。	一、現行條文第六條第一項規定移列為修正條文第四條，並酌修文字。 二、定明專設幼兒園向主管機關申請辦理特殊教育方案前，應經其園務會議審議通過。
第五條　前條第一項之特殊教育方案計畫以服務八名學生為限，並應載明下列事項： 一、依據。 二、目的。 三、實施對象之基本資料及其特殊教育需求評估說明。 四、實施之課程、教學、輔導及相關服務內容。 五、期程及進度規畫。 六、師資安排、人力資源與行政支持，並指派教師專責辦理及聯繫各項事務。 七、學習空間、環境及設備之規畫，並指明執行特殊	第五條　特殊教育方案內容應包含下列事項： 一、依據。 二、目的。 三、個案特殊教育需求評估說明。 四、實施內容。 五、辦理方式：包含課程及服務內容。 六、辦理時間及進度。 七、師資安排：包含人力資源及職掌。 八、所需設備及經費概算。 九、預期成效。 十、其他。 第七條第二項　學校實施特殊教育方案時，應依據教學需求，優	一、修正定明特殊教育方案計畫應載明之事項。 二、現行條文第七條第二項規定移列為本條第二項，並酌修文字。

教育方案之專屬服務空間。 八、經費概算及來源。 九、預期成效。 十、其他。 前項第六款所定事項，學校與幼兒園應依教學需求，載明優先遴聘下列適當人員擔任教學工作，並依其需要提供行政、教學、輔導及評量之支援服務： 一、領有相關合格特殊教育教師證書者。 二、符合各級學校聘任特殊專才者協助教學辦法所定資格者。 三、具備相關專業知能證明且有助推動特殊教育工作者。	先遴聘領有相關合格特教教師證書或具備相關專業知能證明且對特殊教育工作具熱忱者擔任教學工作。	
第六條　主管機關為審查特殊教育方案申請案件，得組成審查小組；必要時，並得通知學校及幼兒園列席說明。 學校及幼兒園提出申請未符合前二條規定者，主管機關應通知限期補正；屆期未完成補正者，駁回其申請。	第六條第二項　主管機關受理前項申請之審查，必要時得請申請學校派員列席說明、修正或重新申請。	一、現行條文第六條第二項規定移列為修正條文第六條。 二、增訂主管機關得組成審查小組審議申請案件。 三、增訂通知限期補正之規定。
第七條　主管機關得視年度經費編列情形，		一、本條新增。 二、增訂主管機關得補

補助獲准辦理特殊教育方案者之授課人員鐘點費、專家學者出席費、教材費、行政用品費及其他相關雜支。		助相關經費。
第八條　學校及幼兒園應依主管機關核准之特殊教育方案內容實施特殊教育，並配合主管機關之訪視或輔導。	第七條第一項　申請學校應依主管機關審查通過之特殊教育方案內容執行。 第八條第一項　特殊教育方案實施期間，主管機關得聘請專家學者或相關教育人員施予輔導或派員訪視，並於執行完畢後辦理成果審查。	現行條文第七條第一項及第八條第一項規定整併為修正條文第八條，並酌修文字。
第九條　學校與幼兒園應於特殊教育方案執行完畢後，召開特殊教育推行委員會或園務會議檢討成效及審議成果報告，並於當年度七月三十一日前函送主管機關備查。		一、本條新增。 二、定明特殊教育方案執行完畢後之檢討及函送成果報告。
第十條　辦理特殊教育方案成果優良者，主管機關得給予獎勵，並舉辦成果發表會；有缺失者，應命其提出改善說明，並由主管機關列管輔導。	第八條第二項　實施成效卓越者，主管機關得予以獎勵，並舉辦相關成果發表研習供他校參考；未達標準者，予以追蹤輔導。	現行條文第八條第二項規定移列為本條，並酌修文字。
第十一條　本辦法所需書表格式，由主管機關另定之。		一、本條新增。 二、增訂授權主管機關另定本辦法所需書表格式。
第十二條　本辦法自發布日施行。	第九條　本辦法自發布日施行。	條次變更。

臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法

第　一　條　　為辦理本市市立高級中等學校、各公私立國民中小學與幼兒園（以下簡稱學校及幼兒園）申請特殊教育方案，使身心障礙學生及幼兒接受適性教育，並依特殊教育法第十三條第四項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府教育局。

第　三　條　　學校與幼兒園就未經就學安置（以下簡稱安置）於特殊教育班之身心障礙學生及幼兒（以下簡稱學生），得向主管機關申請辦理特殊教育方案。但學生之法定代理人、實際照顧者或成年學生本人自願放棄安置者，不在此限。

前項特殊教育方案應由學校與幼兒園依學生學習特殊需求，結合校內人力、學術機構、社區、衛生醫療、社會福利及志工等資源，以校內、校際、區域合作或其他方式辦理。

第　四　條　　學校及幼兒園申請辦理特殊教育方案者，應於每學期開學後一個月內繕具申請書並檢附特殊教育方案計畫，向主管機關提出申請。

前項申請應經特殊教育推行委員會或園務會議審議通過，始得提出。

第　五　條　　前條第一項之特殊教育方案計畫以服務八名學生為限，並應載明下列事項：

一、依據。

二、目的。

三、實施對象之基本資料及其特殊教育需求評估說明。

四、實施之課程、教學、輔導及相關服務內容。

五、期程及進度規畫。

六、師資安排、人力資源與行政支持，並指派教師專責辦理及聯繫各項事務。

七、學習空間、環境及設備之規畫，並指明執行特殊教育方案之專屬服務空間。

八、經費概算及來源。

九、預期成效。

十、其他。

前項第六款所定事項，學校與幼兒園應依教學需求，載明優先遴聘下列適當人員擔任教學工作，並依其需要提供行政、教學、輔導及評量之支援服務：

一、領有相關合格特殊教育教師證書者。

二、符合各級學校聘任特殊專才者協助教學辦法所定資格者。

三、具備相關專業知能證明且有助推動特殊教育工作者。

第　六　條　　主管機關為審查特殊教育方案申請案件，得組成審查小組；必要時，並得通知學校及幼兒園列席說明。

學校及幼兒園提出申請未符合前二條規定者，主管機關應通知限期補正；屆期未完成補正者，駁回其申請。

第　七　條　　主管機關得視年度經費編列情形，補助獲准辦理特殊教育方案者之授課人員鐘點費、專家學者出席費、教材費、行政用品費及其他相關雜支。

第　八　條　　學校及幼兒園應依主管機關核准之特殊教育方案內容實施特殊教育，並配合主管機關之訪視或輔導。

第　九　條　　學校與幼兒園應於特殊教育方案執行完畢後，召開特殊教育推行委員會或園務會議檢討成效及審議成果報告，並於當年度七月三十一日前函送主管機關備查。

第　十　條　　辦理特殊教育方案成果優良者，主管機關得給予獎勵，並舉辦成果發表會；有缺失者，應命其提出改善說明，並由主管機關列管輔導。

第十一條　　本辦法所需書表格式，由主管機關另定之。

第十二條　　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照2 8

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：薛光琮
電話：(06)2991111#8919
電子信箱：budy@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年8月27日
發文字號：府民生字第1131190074B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(34626_1190074BA0C_ATTCH1.odt、34626_1190074BA0C_ATTCH2.odt、34626_1190074BA0C_ATTCH3.odt、34626_1190074BA0C_ATTCH4.odt、34626_1190074BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：有關「臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法」業經本府113年8月22日府法規字第1131168662A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附旨揭辦法之修正總說明、條文對照表、修正條文、直轄市自治法規報院資料檢核表及發布令各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府民政局(含附件) 電子公文交換章 2024/08/27 15:20:02

法規委員會　113/08/27
1130007524

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令

發文日期：中華民國113年8月22日
發文字號：府法規字第1131168662A號
附件：

修正「臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法」。

附修正「臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法」

市長 黃偉哲

臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法
修正總說明

為配合殯葬管理條例一百零一年一月十一日修正公布，並經行政院定自一百零一年七月一日施行，爰擬具本辦法修正草案，其修正重點如下：

一、 修正訂定依據及新增規範目的。(修正條文第一條)

二、 新增主管機關為本府民政局。(修正條文第二條)

三、 新增本辦法用詞定義。(修正條文第三條)

四、 修正本辦法適用對象。(修正條文第四條)

五、 明定本辦法施行日期。(修正條文第七條)

臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
自治規則名稱：照現行自治規則名稱。	自治規則名稱：臺南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法	未修正。
第一條　為規範墳墓遷葬補償費及救濟金之發給，並依殯葬管理條例第三十九條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依殯葬管理條例第三十五條第二項訂定之。	一、殯葬管理條例業於一百零一年一月十一日修正公布，並經行政院定自一百零一年七月一日施行，因經全案修正後，原授權條文條次已有變動，爰配合修正。 二、新增本辦法之規範目的。
第二條　本辦法之主管機關為本府民政局。		一、本條新增。 二、新增主管機關條款。
第三條　本辦法用詞，定義如下： 一、合法墳墓：指依法設置之墳墓或中華民國七十二年十一月十一日墳墓設置管理條例公布施行前無違反當時法令之既存墳墓。 二、墳墓面積：指覆蓋骨灰（骸）、屍體或荫屍之主體墓塚與墓廓及墓庭，不包含墓園部分。		一、本條新增。 二、新增本辦法用詞定義。
第四條　本辦法適用對象為因情事變更，致有妨礙軍事設施、公	第二條　本辦法補償費適用對象為合法公墓內墓基使用期限未屆	一、調整條次。 二、殯葬管理條例第三十九條第一項規定已

修正條文	現行條文	說明
共衛生、都市發展或其他公共利益之虞，經目的事業主管機關認定屬實，應行遷葬之墳墓。	之墳墓；救濟金適用對象為因情事變更，致有妨礙軍事設施、公共衛生、都市發展或其他公共利益之虞，經臺南市政府或轉請目的事業主管機關認定屬實，應予遷葬之非依法設置墳墓。	明定補償費及救濟金之發給對象無重複規範之必要，爰配合修正。
第五條　應行遷葬之合法墳墓；其補償費發給基準如下： 一、墳墓面積未滿七平方公尺者，核發新臺幣三萬五千元。 二、墳墓面積七平方公尺以上未滿十三平方公尺者，核發新臺幣四萬元。 三、墳墓面積十三平方公尺以上未滿三十平方公尺者，核發新臺幣四萬五千元。 四、墳墓面積三十平方公尺以上未滿四十七平方公尺者，核發新臺幣六萬元。 五、墳墓面積四十七平方公尺以上未滿六十七平方公尺者，核發新臺幣七萬元。 六、墳墓面積六十七平方公尺以上者，	第三條　墳墓遷葬補償費發給標準如下： 一、墳墓面積未滿七平方公尺，新臺幣三萬五千元。 二、墳墓面積七平方公尺以上未滿十三平方公尺，新臺幣四萬元。 三、墳墓面積十三平方公尺以上未滿三十平方公尺，新臺幣四萬五千元。 四、墳墓面積三十平方公尺以上未滿四十七平方公尺，新臺幣六萬元 五、墳墓面積四十七平方公尺以上未滿六十七平方公尺，新臺幣七萬元。 六、墳墓面積六十七平方公尺以上，新臺幣八萬元。 七、基督教式墳墓，	一、調整條次。 二、配合殯葬管理條例第三十九條第二項規定，明定本辦法補償費適用對象為應行遷葬之合法墳墓。 三、現行本條第二項規定應為用詞定義，爰移列第三條，以符法制體例。 四、酌修文字。